פרק 9

תוספת פנסיה

9.1 מבוא

פנסיה היא הסכום או הקיצבה אשר משתלמת לעמית בעת הגיעו לגיל הפרישה. בעבר גיל זה היה גיל 65 כיום הגיל הוא 67, הן לגברים והן לנשים. הפסד הפנסיה הוא הפסד עתידי, שיבוא לידי ביטוי בעתיד בעת שהתובע יגיע לגיל הפרישה.[1] לסך הפיצוי בגין הפסד ההשתכרות, יש להוסיף את הפסד הפנסיה שנגרם לתובע.

> "ככלל, ראוי לפסוק הן לשכיר הן לעצמאי הפרשות לפנסיה, שהרי אדם מן היישוב מבקש מדרכו של עולם להבטיח את פרנסתו לעת זקנה, ועל כן השבת המצב לקדמותו כיסוד בדיני הנזיקין צריך שתכלול גם נושא זה".[2]

---

1 ת"א (שלום ת"א) 87586/00 כהנים נ' אררט – חברה לביטוח בע"מ (נבו 15.1.2003).

2 ע"א 7157/07 אי.איי.גי. ביטוח זהב בע"מ נ' עזבון המנוח מ"א ז"ל (נבו 17.3.2008), בעניין פנסיה לעצמאי יעויין להלן.

9.1 כיצד מחשבים את הפסד הפנסיה?

9.1.1 שיטה א': שיטת הפנסיה התקציבית

לפי שיטה זו (אשר אותה ואת תנאיה יש להוכיח), רוב העובדים במגזר הציבורי, נהנו מהסדרים קיבוציים שהעניקו להם 'פנסיה תקציבית', ששולמה מתקציב קופת המדינה או הרשות, ומכאן שמה.[3] פנסיה זו שולמה באחוזים מהשכר הקובע.[4]

מקובל היה, שהעמית היה צובר כל שנה 2% עד למקסימום 70%. בשיטה זו, אנו מעמידים את בסיס השכר לחישוב על שיעור של 70% מהשכר הקובע במהלך חיי העבודה. חישוב ההפסד עד גיל הפרישה יהיה כרגיל, ומגיל הפרישה ואילך זכאי העובד ל־70% מהמשכורת הקובעת שלו, עד גיל תוחלת החיים.

היינו, אם על פי תנאי הפנסיה של העובד, הוא זכאי לפנסיה חודשית בגובה 70% מהמשכורת האחרונה, וזו הייתה, עובר למועד הפרישה, 10,000 ש"ח, אזי העובד יהיה זכאי לסך של 7,000 ש"ח כל חודש, עד גיל תוחלת החיים.

אם יתברר שהתאונה גרעה 10% ממשכורתו של התובע, הרי שבמועד הפרישה משכורתו תהיה רק 9,000 ש"ח, ומסך זה הוא יקבל 70% (6,300 ש"ח). מכאן שלתובע נגרם הפסד חודשי של 700 ש"ח.

את סך ההפסד, 700 ש"ח, יש להוון עד לגיל תוחלת החיים. לדוגמה גיל 84 של התובע. אם אנו נמצאים כעת ביום הפרישה של התובע, לצורך ההדגמה: גיל 67, ועל פי הנתונים הסטטיסטיים המקובלים התובע עתיד לחיות עד גיל 84, הרי שיש להוון את הסך של 700 ש"ח למשך 17 שנים (הכפלה של 700 ש"ח במקדם ההיוון למשך 17 שנה: כלומר להכפיל ב־159.6).

---

3 ראו בעניין זה ע"א (מחוזי חי') 25110-07-21 **פלוני נ' הכשרה – חברה לביטוח בע"מ** (נבו 8.3.2022).

4 התנאים נקבעו בחוק שרות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970 ובחיקוקים נוספים שקבעו הסדרים דומים.

אם החישוב נעשה כאשר התובע כיום בן שישים, יש להכפיל מכפלה זו גם במקדם ההיוון הכפול למשך שבע שנים: כלומר להכפיל ב־0.81.[5]

שיטה זו של הפנסיה התקציבית, הייתה רלוונטית לפנסיות הישנות־הוותיקות. אולם מכיוון שעלות שיטת הפנסיה התקציבית עבור המדינה או הרשות הייתה גבוהה מאוד, שכן הפנסיה משולמת לפי משכורתו האחרונה של העובד, שבדרך כלל היא המשכורת הגבוהה ביותר שלו לאורך שנות עבודתו, מה גם שלרוב העובד עצמו לא היה מפריש מעצמו, כך שהוצאת המדינה או הרשות לפנסיה זו הייתה גבוהה ביותר, והעיקה על התקציב שלה. היה חשש שבבוא זמן מסויים בעתיד, המדינה לא תוכל לעמוד בסכומים אלו.

שיטה זו חלפה מהעולם. בשנת 1999 שונה הסדר הפנסיה לעובדי המגזר הציבורי, נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל להסתדרות הכללית שקבע מעבר לפנסיה צוברת, וחוק שירות המדינה תוקן בהתאם לשינוי זה.[6] העובדים שהתקבלו החל במועד כניסת הסכם קיבוצי זה לתוקף, לא זכאים לפנסיה התקציבית.[7]

9.1.2 שיטה ב': שיטת הפנסיה הצוברת

שיטת הפנסיה הצוברת מבוססת על העיקרון, שמה שהעובד חסך לפנסיה בחיסכון הפנסיה שלו המתנהל בחברת ביטוח, או בבתי השקעות למיניהם, זה מה שישמש אותו למותר שנות חייו (התבססות על תשואה נצברת לא על שכר קובע).

מובן כי אם העובד טוען כי הוא שייך לפנסיות הוותיקות־התקציביות, עליו להוכיח זאת באמצעות הצגת תקנון הפנסיה הרלוונטי.

---

5 ראו את דרך החישוב כפי שבוצעה בעניין כהנים, לעיל ה"ש 1.

6 ראו ס' 107א לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970.

7 לדיון במעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ראו חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004), התשס"ג 2003, ס"ח 386, פרק ט"ז שכותרתו "תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית"; וראו גם עס"ק (ארצי) 11563-05-10 **אוניברסיטת תל אביב – ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב** (נבו 11.11.2012).

9.2 פנסיית חובה

כדי להשלים את מהפך שיטת הפנסיה ולהבטיח כי ישולמו תשלומי פנסיה לכלל ציבור העובדים במשק, נחתם הסכם בין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, להרחבת הסדרי הפנסיה לכלל העובדים. ההסכם הראשון נחתם בשנת 2007, ובהמשך הוא הוחלף בצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011.[8]

החל מתאריך 1.1.2008 חובה על המעסיק להפריש פנסיה לפי השיעורים שנקבעו בחוק, על פי הכללים הבאים:

סעיף 3 לצו הרחבה [נוסח משולב] לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957,[9] שכותרתו "חובת הביטוח הפנסיוני המקיף", קובע כי כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח על פי הצו באופנים שנקבעו בתתי־סעיפים א1 עד א3:

"1. מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו של צו זה – 60 יום מיום תחילת עבודתו.

2. מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של צו זה – לכל המאוחר ביום 1.2.08 או לחלופין בסוף החודש שבו יכנס צו זה לתוקף.

3. מי שמועסק פחות מ – 9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של צו זה – 50 יום לפני מועד זכאותו".

---

8 י"פ תשע"א 6302, מיום 27/09/2011 עמ' 6938.

9 צו זה מיום 27.9.2011 פורסם בי"פ תשע"א מס' 6302, עמ' 6938 והחליף את צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957.

לפי סעיף 6 לצו ההרחבה הפרשות מעסיק לפנסיה הן:

החל ביום... ואילך	הפרשות מעביד	הפרשות עובד	הפרשות המעביד לפיצויים	סך הכל
1.1.2008	0.833%	0.833%	0.834%	2.5%
1.1.2009	1.66%	1.66%	1.68%	5%
1.1.2010	2.5%	2.5%	2.5%	7.5%
1.1.2011	3.33%	3.33%	3.34%	10%
1.1.2012	4.16%	4.16%	4.18%	12.5%
1.1.2013	5%	5%	5%	15%
1.1.2014	6%	5.5%	6%	17.5%

על פי המצב הנוהג כיום, יש חובת הפרשת פנסיה על המעביד. כפי שאפשר לראות מהטבלה לעיל חובת ההפרשה משתנית בחלוף השנים. כיום המעסיק חייב להפריש לעובד 6% ועוד 6.5% לפיצויים סך הכול: 12.5%.

הפסדי ההשתכרות x 12.5% = הפסד פנסיה

↓ ↓

כפי שנקבעו על ידי בית המשפט | הפרשות המעביד

כיצד הדבר מתבצע?

לדוגמה עובד המרוויח 10,000 ש"ח. מסך זה ישנם ניכויים כחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות. נוסף על כך לפי החוק ישנה הפרשה של העובד לפנסיה – 6%

– היינו 600 ש"ח. סכום זה מופקד על ידי המעביד בקופת פנסיה שנפתחה עבור העובד בחברת ביטוח או בכל בית השקעות אחר.

מעבר לסך של 10,000 ש"ח ברוטו אשר יוצא מכיסו של המעביד, המעביד מפריש עבור העובד 6% נוספים לפנסיה, ו־6.5% לפיצויים. כלומר, מעבר למשכורת ברוטו של העובד, המעביד מפריש סך נוסף של 1,250 ש"ח שמועבר לקופת הפנסיה של העובד.

לפי הדוגמה שהבאנו, בכל חודש ייכנסו לקופת הפנסיה של התובע סך של 1,850 ש"ח, כאשר מתוכם 1,250 ש"ח (12.5%) הם הפרשת מעביד.

בעניין **עמ"מ נ' עמ"ר**,[10] קבעה השופטת יעל וילנר כך:

> "על כן, ולאור הוראות צו ההרחבה, במצב הדברים הרגיל בו הוסבו לניזוק בתאונה הפסדי השתכרות, ראוי לפסוק פיצוי בראש הנזק של הפסד פנסיה בגובה 12% מכלל הפסדי ההשתכרות של הניזוק. יובהר ויחודד כי, כך אם תחילתם של הפסדי ההשתכרות ביום 1.1.14 או במועד מאוחר יותר. מקום בו הפסדי ההשתכרות מיוחסים לתקופה קודמת ליום 1.1.14, יש לחשב את הפסד הפנסיה לפי שיעור הפרשותיו המדורג של המעביד, כקבוע בטבלה שבסעיף 6 של צו ההרחבה".

אם על פי החישוב, הפסד ההשתכרות של התובע לעבר ולעתיד ייתן סך של 100,000 ש"ח, הרי שיש להוסיף הפסד פנסיה של 12.5%, כלומר, סך נוסף של 12,500 ש"ח.

---

10 ת"א (מחוזי חי') 16951-04-10 **עמ"מ נ' עמ"ר** (נבו 31.12.2013). ערעור וערעור שכנגד על פסק דין זה נדחו הדדית (ע"א 1103/14 **פלוני נ' פלוני** (נבו 15.4.2015)). כן יעויין גם בת"א (מחוזי י-ם) 3177/09 **פלוני נ' לוי** (נבו 24.12.2012). דרך זו אושרה על ידי בית המשפט העליון בע"א 7548/13 **דיווי נ' תורג'מן** (נבו 27.1.2014), וכן ע"א 8930/12 **הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' טוויג** ס' 7 לפסק דינו של כב' השופט י' עמית (נבו 31.7.2014).

והנה לנו חזקה שביעית בחישוב הנזיקי:

החזקה השביעית: תוספת פנסיה שיש לפסוק בגין הפסד השתכרות לעבר ולעתיד היא: 12.5% מסך הפיצוי שנפסק.

בפסק הדין שניתן לאחרונה בעניין **פלוני**, נקבע כי לאור האמור בסעיף 6(ג) לצו ההרחבה, לפיו חישוב ההפרשות יעשה על פי "השכר המשולם לעובד או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מזמן לזמן, הנמוך מבין השניים", יש לומר כי "בהעדר הסכם פנסיוני מיטיב, זכאי עובד כי מעבידו יפריש לפנסיה רק 12.5% מהשכר הממוצע במשק, גם אם שכרו בפועל עולה על השכר הממוצע".

יצויין כי צו ההרחבה נחשב 'הסדר מזערי', היינו הוא חל רק על עובד "שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב" (סעיף 3(א) לצו). מכאן אם תובע יוכיח שיש לו הסדר המעניק הטבות הגבוהות מהקבוע בצו, הוא יזכה לפיצוי שיחושב בהתאם להפרשות שלו בפועל.

פסק הדין בעניין **פלוני**[11] הוא פסק דין חדשני, שמשנה את הפרקטיקה שנהגה לפיה נפסק הפסד פנסיה בשיעור 12.5% על כל משכורת גם על הגבוהות. בית המשפט היה ער לכך שהוא משנה את הפרקטיקה הנוהגת, ולכן העיר כי:

> "מאז פרסום צו ההרחבה ובמיוחד לאחר פסיקת בית המשפט העליון בעניין **פלוני נ' פלוני** (פורסם בנבו 15/04.2015) שאישר את חזרת הצדדים מהערעור והערעור שכנגד שהוגשו על פסק הדין בעניין **ע.מ.מ נ' ע.מ.ר** (פורסם בנבו 31/12/2013) נוהגים בעלי הדין ובתי המשפט לחשב את הפסדי הפנסיה של הניזוקים במסלול השני, כלומר פיצוי על אובדן ההפרשות. על כן נהוג לחשב את הפיצוי לפי שיעור של 12.5% מהפסדי השכר של הניזוק. עם זאת, חשוב להדגיש, שככל ששכרו של הניזוק עולה על השכר הממוצע במשק, אין הוא זכאי

---

11 עניין **פלוני**, לעיל ה"ש 3.

לפיצוי המחושב על מלוא שכרו בפועל אלא רק לפיצוי המחושב על פי השכר הממוצע במשק, אלא אם הציג ראיות על הסכם פנסיה מיטיב".

יש להמתין ולראות כיצד תתפתח פרקטיקת הפסיקה, לאור פסק הדין בעניין **פלוני** (שבהיותו פסק דין של בית המשפט המחוזי, הוא פסק דין מנחה ולא מחייב).

9.3 פנסיה לעצמאי

בעניין הצורך לפסוק פנסיה לעצמאי אפשר למצוא בפסיקה כמה גישות:

גישה אחת שללה את הצורך בפסיקת פנסיה לעצמאי, מכיוון שהוא אמור להפריש לעצמו פנסיה, לפי יכולותיו ולפי רצונו.[12]

"כיוון שהתובע ניהל את עסקו שלו, הרי החיסכון הפנסיוני שלו בא מידיו שלו. בנסיבות שלפני, אין מדובר במצב בו התובע הועסק על ידי מעביד, ששילם מכיסו את 'הפרשות המעביד'. במצב דברים זה, הפסדי הפנסיה והתנאים הסוציאליים הם חלק מהפסדי ההשתכרות של התובע.

על כן, הנני דוחה את עתירת התובעים לפסוק לתובע פיצוי עבור הפסדי פנסיה ותנאים סוציאליים".

מתן פיצוי בגין פנסיה לעצמאי, לאחר שהפסד שכרו חושב על פי בסיס השכר שאליו יכול היה להגיע ומעבר לו, יביא את התובע לפיצוי יתר בראש נזק זה. אם כי יצויין שבערעור על פסק דין זה,[13] הוסיף בית המשפט, בפסק דין בפשרה לפי סעיף 4(ג) לפלת"ד סך נוסף של 1.8 מליון ש"ח, ללא פירוט אם התוספת כוללת גם סכום כלשהוא בגין רכיב הפנסיה.

---

12 ת"א (מחוזי חי') 121/05 **ע"ק נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")** (נבו 26.8.2014) וכן ע"א 4816/20 **לסקוב נ' פלונית** (נבו 10.3.2021) (להלן: "**עניין לסקוב**").

13 ע"א 8324/14 **פלוני נ' פלוני** (נבו 19.5.2015).

מאידך גיסא, בעניין **צ'יבוטארו**,[14] הפך בית המשפט העליון החלטה של בית משפט קמא שלא פסקה פיצוי בגין פנסיה, מכיוון:

> "שלא הוכחו הפרשות לקרנות סוציאליות, ומשלא הוצגו נתונים המצביעים על קיומו של נוהג כללי להעניק הטבות סוציאליות לכל עובד בענף האלקטרוניקה, אין לפצות את גיל בגין רכיבים אלו".

בית המשפט הסתמך על האימרה שצוטטה בתחילת פרק זה מעניין **אי.איי.גי.**,[15] שלפיה מדרכו של עולם כי הן שכיר והן עצמאי מבקש לדאוג לעתידו לעת זיקנה ולכן יש להתחשב בכך בעת פסיקת הפיצוי, היינו יש מקום לפסוק פיצוי בגין פנסיה גם לעצמאי, ולפיכך קבע כי, "בהתאם לנהוג בפסיקה לגבי צעיר בתחילת דרכו המקצועית, **ובהתחשבות בהפסדי הפנסיה...**" (ההדגשה סופה), יש לפסוק פיצוי לפי בסיס שכר שנקבע (130% עד מתן פסק הדין ו־150% לעתיד עד לתום שנות תוחלת העבודה).

אם כי האמירה בעניין **צ'יבוטארו** היא אמירה כללית של בית המשפט על הצורך להתחשב בפנסיה, ואין בה קביעה על שיעור הפנסיה שיש לפסוק בפועל.

גם בעניין **אי.איי.ג'י**,[16] שצוטט בפסק דין **צ'יבוטארו** קיימת אי־בהירות עד כמה אפשר להסתמך על אמירת בית המשפט (כב' הש' א. רובינשטיין) כהלכה מחייבת.

כאמור, השופט א' רובינשטיין קבע, שאין להבדיל בעניין פנסיה בין שכיר לעצמאי שכן מדרכן של הבריות לדאוג לעתידם הכלכלי לעת זקנה, ואין הפרש בין שכיר לעצמאי. בעניין זה דובר על בחור צעיר שנהרג בגיל 29 והיה על סף סיום לימודים כהנדסאי במגמת ביוטכנולוגיה במכללת אריאל. אומנם מדובר באדם צעיר שטרם החל להפריש לעצמו פנסיה, אך בית המשפט מצא לקבוע כי ניתן לאמוד את הפנסיה שלו. מכל מקום, בשל העובדה כי בית המשפט סבר שהפיצוי בפריט הפסד

---

14 ע"א 4772/02 **סהר חברה לביטוח בע"מ נ' צ'יבוטארו** (נבו 25.11.2009).

15 עניין **אי.איי.גי. ביטוח זהב בע"מ**, לעיל ה"ש 2.

16 שם.

כושר ההשתכרות לעתיד היה על הצד הגבוה, הוא לא מצא להוסיף סכומים נוספים על חשבון הפנסיה.

לפיכך, בעניין יפ"ו,[17] קבע בית המשפט כי הערה זו של בית המשפט לעניין פסיקת פיצוי גם לעצמאי היא הערת אוביטר, שכן זו לא נצרכה להכרעה, ומכאן אין ללמוד כי יש מקום לפסוק פיצוי בגין פנסיה לעצמאי.

באותו עניין בית המשפט אימץ את הגישה כי לו ייקבע בראיות שהתובע שהיה עצמאי לעולם היה נשאר עצמאי, **לא היה מקום** לפסוק לו פנסיה, "שהרי עצמאי מפריש מתוך סך כל הכנסתו את אותן הפרשות לפנסיה וזכויות סוציאליות אחרות שמוקנות לעיתים לעובד.". לדעת בית המשפט, פסיקת פיצוי בגין פנסיה, מעבר לבסיס השכר שנפסק, תביא לפיצוי יתר של התובע.

בעניין יפ"ו התלבט בית המשפט אם יש לפסוק פנסיה לתובע שבעבר היה עצמאי, אך בהמשך נעשה שכיר, אך לא זנח את רצונו לשוב ולפתוח עסק עצמאית. נשאלת השאלה אם יש להתייחס אליו כאל שכיר ולפסוק לו פנסיה, או כאל עצמאי ולא לפסוק.

בסופו של דבר ובשל חוסר הבהירות לעתיד, נפסק סכום גלובאלי לעתיד, בשל הסיכוי שחלק ממשכורת התובע תהיה של שכיר. באותו מקרה נפסק סכום פנסיה שהיווה 30% מסך הפסד ההשתכרות העתידי.

9.3.1 פנסיית חובה לעצמאיים

נראה לנו, כי כיום המחלוקת בפסיקה בדבר הצורך בפסיקת פנסיה לעצמאי עשויה לבוא לידי הכרעה בעקבות חקיקה שנחקקה בסוגיה זו.

החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע"ז–2016 על עצמאים להפקיד לעצמם לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק.

---

17 ת"א (מחוזי ת"א) 43473-07-11 **יפ"ו נ' הפניקס, חברה לביטוח בע"מ** (נבו 11.1.2018). כאמור גם בעניין **לסקוב** (לעיל ה"ש 12) זו גם הייתה עמדת השופט עמית, שביטל תוספת פנסיה שניתנה בערכאה קמא.

נקבעו שתי מדרגות לחובת ההפקדה:

- **מדרגה ראשונה** – עבור חלק ההכנסה חודשית עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 4.45%.
- **מדרגה שנייה** – עבור חלק ההכנסה החודשית שהוא מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 12.55%.[18]

נדגים:

אם השכר הממוצע במשק הוא 11,000 ש"ח, מחצית ממנו היא: 5,500 ש"ח;

אם התובע מרוויח 5,000 ש"ח – סך ההפקדה יהיה 4.45% היינו: 250 ש"ח;

אם התובע מרוויח 6,000 ש"ח: עד 5,500 ש"ח החובת ההפקדה היא סך של: 250 ש"ח. על החלק שמעל מחצית השכר הממוצע במשק, שהוא 500 ש"ח – חובת ההפקדה היא של 12.55%, קרי, סך של 63 ש"ח.

כלומר לתובע המרוויח 6,000 ש"ח סך ההפקדה הכולל הוא: 313 ש"ח.

לעומת זאת, אם התובע מרוויח 12,000 ש"ח. עד 5,500 ש"ח חובת ההפקדה היא סך של 250 ש"ח, החלק שמעל מחצית השכר הממוצע במשק הוא 6,500 ש"ח, חובת ההפקדה היא של 12.55%, קרי, סך של 816 ש"ח,

כלומר לתובע המרוויח 12,000 ש"ח סך ההפקדה הכולל הוא 1,066 ש"ח.

אם כן, כפי שלאחר שנקבעה חובת הפרשת פנסיה לשכירים, נפסקת פנסיה בהתאם לחובת ההפקדה החוקית כפי שפורט לעיל, כך יש מקום לפסוק גם פנסיה לעצמאים בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק.

ואולם בעניין עצמאי על תובע שהוא עצמאי להראות שאכן הפריש לעצמו פנסיה בעבר כי אם אין הוכחה להפרשה אין מקום לתת סך נוסף מעבר לבסיס השכר שנקבע בפסק הדין, ככל שהתובע יוכיח הפרשה סדירה, יהיה מקום לומר כי גם

---

18 לעצמאי שגילו פחות מ־21 אין חובת הפקדה. תחילת ההפקדה רק לאחר חצי שנה מעת הרישום כעוסק מורשה. אי־עמידה בהפקדה הנדרשת גוררת חיוב בקנס.

בעתיד הוא יעשה זאת ויש לפסוק לו פנסיה בהתאם לשיעורים שנפסקו בחוק על סכום ההפסד החודשי שנקבע בפסק הדין.

אם כי יצויין כי בפועל, ראש נזק זה לעצמאי כמעט לא נדרש, וגם לא מוכח בראיות על ידי תובעים.[19]

כיצד יש לפסוק לצעירים הנמצאים בתחילת דרכם המקצועית, האם יש לכלול רכיב של פנסיה בכלל נזקם, או שמא לא? לטעמנו צעירים בראשית דרכם המקצועית שאין לדעת אם יהיו שכירים או עצמאיים יש לפסוק הפסד פנסיה כדין שכיר, מכיוון שרוב העובדים במשק הם שכירים.[20] אם בית המשפט ישתכנע כי טרם התאונה התובע היה עצמאי וכי יוותר עצמאי גם לאחר התאונה, יש לפסוק לו כדין עצמאי, כאמור לעיל.

9.3.2 פיצוי על אובדן זכויות סוציאליות נוספות

פיצוי בגין פנסיה, שבו דנו עתה הוא הפיצוי המקובל ביותר בתיקי נזיקין הקשור לאובדן תנאים סוציאליים של התובע, בשל העובדה שכיום ישנה חובת הפרשת פנסיה לכל עובד. פיצוי בגין הפרשות סוציאליות נוספות כגון לקרן השתלמות לא נפסקות כעניין שבשגרה, ומקרים שבהם נדרש פיצוי עבור הפסד הפרשה לקרן השתלמות פחות מצויים. מכל מקום, אפשר לפסוק פיצוי בגין הפסד זה, אולם כדי

---

19 בעניין ע"א (מחוזי ת"א) 27502-10-17 **אלמוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב** (נבו 8.11.2018), לא מצאה ערכאת הערעור להוסיף פנסיה לעצמאי (פסק הדין ניתן לאחר כניסת החוק בעניין פנסיה לעצמאי לתוקף) לאחר שלא הוכחו הפרשות לקרן הפנסיה וכן מהטעם שהמערער לא טען בסיכומיו בפני ערכאה קמא טענות לעניין חוק הפנסיה לעצמאיים. כאמור כך נפסק גם בעניין **לסקוב** (לעיל ה"ש 12), שם מצא בית המשפט לבטל תוספת פנסיה שניתנה בערכאה קמא.

20 על פי נתוני המל"ל בשנת 2021 היו בישראל 3.7 מיליון שכירים, 511,667 אלף עצמאיים ו־127,800 אלף שכירים שהם גם עצמאיים (הנתון צוטט בעיתון "מקור ראשון" ט"ו כסלו תשפ"ב, 19.11.2021).

לזכות בפיצוי בגין פריט זה, יש להוכיח זאת, שכן ההטבות הסוציאליות המגיעות לתובע אינן בידיעתו השיפוטית של בית המשפט.[21]

בפסק דין שניתן לאחרונה,[22] בית המשפט למד מעיון בטופס 106 כי ההפרשות לקופות גמל, לקופת פיצויים ולקרן השתלמות עומדת על 15.2% מהמשכורת, לפיכך הורה בית המשפט כי יש לפצות את התובע נוסף על 12.5% בגין פנסיה כרגיל, בסך נוסף של 2.7% מסך המשכורת.

בעניין **אווניו**,[23] נפסק בפשטות: "מתלושי השכר עולה כי הופרשו לתובע כספים לקרן השתלמות, כאשר חלקו של המעביד היה 7.5%. התובע זכאי לפיצוי גם בגין הפסד זה." באותו מקרה נפסק בגין פריט זה סך של 306,000 ש"ח.

מנגד, במקרה שבו לא הוכח שהיו הפרשות לקרן השתלמות ולקופת גמל ולפגיעה בהן, לא פסק בית המשפט מאומה בגין פריט זה, ונפסק רק בגין הפנסיה.[24]

---

21 ע"א 244/87 **קוש נ' כהן**, פ"ד מג(1) 15 (1989).

22 ת"א (מחוזי ת"א) 46570-01-20 **פלונית נ' שלמה חברה לביטוח בע"מ** (נבו 2.3.2022).

23 ת"א (מחוזי מר') 33690-07-15 **פלוני נ' אווניו מרכז ארועים וקונגרסים בע"מ** (נבו 30.9.2021). בעניין ע"א 4312/92 **צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' רולל** (נבו 19.6.1994) נקבע כי קביעת גובה הכנסת המנוח בלי להתחשב בסך ההפרשה לקרן השתלמות, מקפחת את המנוח, ואולם בהיעדר נתונים לחישוב מדוייק של גובה הפרשה זו, לא נפסק סכום נוסף. כן ראו ת"א (שלום הר') 754-08-12 **ד"פ נ' אוסטפנקו** (נבו 8.12.2016), שם נפסק שיש להוסיף לסך המשוערך נטו, את הפרשות המעביד לקרן השתלמות. וראו גם ת"א (מחוזי נצ') 34825-04-11 **עזבון המנוח ש' ז"ח נ' ח'וטבא** (נבו 2.4.2013).

24 ת"א (מחוזי ת"א) 43077-11-14 **ס"ז נ' הראל חבחרה לביטוח בע"מ** (נבו 15.5.2019).